

□□□□공사공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-02호
제 목 품위유지의무 위반
소관부서 ○○○○원 ▲▲▲▲▲▲▲소
조치부서 □□□□처
내 용

1. 사건 개요

책임연구원 AAA는 0000년 00월말 경부터 ◆◆◆◆처 □□□□□□□부 소속 직원 A, B, C 3인(이하 각 “신고인 1, 신고인 2, 신고인 3” 또는 “신고인들”이라 한다)에게 교육 및 업무인수인계 과정에서 고성으로 욕박지르며 질책을 하였고, 신고인들의 질의에 고압적 태도로 비협조하는 등의 행위로, 직장내 괴롭힘 조사위원회 심의결과(0000.00.00.) 교육 및 업무를 수행함에 있어 책임연구원 AAA는 지위의 우위성이 인정되고, 전문지식이나 업무의 역량적 측면에서 신고인들은 책임연구원 AAA의 자문이 필요한 상황으로 업무의 직장 내 영향력을 발휘 할 수 있는 관계의 우위성이 인정되며, 책임연구원 AAA의 행위는 업무관련성은 있으나 그 양태가 업무상 적정범위를 넘어서 신고인들에게 정신적 피해를 주었기에 직장내 괴롭힘으로 인정되었으며, 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

<○○○○○원 직장내 괴롭힘 관련자 현황>

구 분	이 름	나이(만)	입 사 일	직 급	소 속(기간)
피감사인	AAA	0000년생(00세)	0000.00.00	책임연구원	①①①①①①①
신고인 1	A	0000년생(00세)	0000.00.00	0급/대리	□□□□□□□부
신고인 2	B	0000년생(00세)	0000.00.00	0급/대리	□□□□□□□부
신고인 3	C	0000년생(00세)	0000.00.00.	0급/과장	□□□□□□□부

* 인사기록카드 재구성(사건발생 기준)

* 피감사인 인사발령 : 인사발령 제000호(☆☆부-ββββ, 0000.00.00.)에 의거, ○○○○원 ▲▲▲▲▲▲▲소로 전보

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위

3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

책임연구원 AAA는 0000. 0. 00. 공개경쟁채용으로 입사하여, ◆◆◆◆원 ▼▼▼▼실, ☼☼☼☼☼☼팀, ■■■■■■■■■■팀, ▽▽▽▽센터 및 ☆☆☆☆개발 등 부서를 거쳐 0000. 0. 0.부로 책임연구원으로 승진하였으며, 0000. 0. 0.부로 □□□□□□원 ●●●●센터(現 ○○○○원 ●●●●●●팀)로 발령받아 근무 하던 중, 본 건과 관련하여 0000. 0. 0.부로 ○○○○원 ▲▲▲▲▲▲소로 전보 조치된 자로서,

가. 신고인 1의 배관 부식결함 데이터 제공 관련 고성으로 질책

신고인 1은 0000년 00월말 경 KOO동 층 □□□□□□부 사무실에서 ◆◆◆◆처의 연내 필요 작업 확인 요청에 따라 최종보고서가 발행되지 않은 OO~OO 구간의 분석과정에서 발견된 00% 부식결함 데이터와 대략적인 배관 경로상 위치 정보를 타 부서로 송부하였다.

이후 이를 알게 된 책임연구원 AAA는 신고인 1과 신고인 2가 있는 사무실로 와 신고인 1에게 “결함에 대한 정보를 A(신고인 1)가 맘대로 보낸거야? 왜 맘대로 보내는 거야, 이렇게 할 거면 A가 다 책임지고 분석업무 담당해. □□□□□□부에서 분석 다 가져가.”, “왜 자꾸 나를 중간에 끼게 만드냐.”라며 30여 분간 지속적으로 고성으로 질책하였다.

위와 관련하여, 조사위원회는 0000운영 업무를 이관하는 0000~0000년 기간 중으로 책임연구원 AAA로부터 신고인 1, 2가 데이터 분석업무를 이관 받았으며 교육-피교육, 지시 및 결과검토-실무분석을 통한 이관방식에 비추어 책임연구원 AAA가 신고인 1, 2에 대해 지위상의 우위에 있었음이 인정되고, 신고인 1의 행위가 지휘·명령 계통에 저촉되는 것에 대해 책임연구원 AAA가 신고인 1

에게 주의를 줄 업무상 필요성은 있으나 그 과정의 발언을 짧지 않은 시간 반복한 것은 신고인 1, 2 및 □□□□□□부의 역량을 비하하는 의미로 해석될 수 있는 발언으로 업무상 적정범위를 넘어선 것으로 판단하였다.

신고인 1은 책임연구원 AAA에게 자문을 구해야 하는 사항이 있어도 바로 물어보지 못하고 며칠 간 마음의 준비를 한 상태에서 물어본다고 진술하는 등 정신적 고통을 입었다고 봄이 타당하고, 업무 능력을 발휘하는데 간과할 수 없는 지장이 초래된 근무환경 악화에 해당하며, 직접 질책의 대상은 아니었으나 함께 질책을 듣고 있었던 신고인 2도 정신적 고통을 받은 것으로 판단하였다. 이로써 책임연구원 AAA의 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

나. 신고인 1의 시험계획 변경 후 보정계수 산출 문의에 고압적 태도로 비협조

신고인 1은 0000년 0월 초 30인치 MFL 피그1)의 자석 교체로 인해 새로운 보정계수 산출이 필요한 상황에서 모의결함시험을 통해 보정계수를 산출하기로 하고 책임연구원 AAA로부터 정방향 3회로 시험 지시를 받았으나, 신고인 1은 역방향 피킹이 예정되어 있는 것을 인지하고 본인의 판단으로 하루 동안 정방향 3회, 역방향 3회 진행하는 것으로 계획을 수정하였다.

이후 이러한 상황에서 0000년 0월 초 KOO동 O층 복도에서 보정계수 산출 등 절차와 방법을 문의한 신고인 1에게 책임연구원 AAA는 “시키는 대로 하지도 않을 거면서 왜 물어보니까? A(신고인 1) 맘대로 할 거면 왜 물어봐?”라며 언성을 높여 답변하고, 신고인 1이 사과하면서 시험계획 변경사유를 설명하였으나 같은 내용의 답변을 20여 분간 반복 하였다.

1) Magnetic Flux Leakage 피그 : 피그 전·후단에 설치된 영구자석의 누설자속량으로 배관의 부식, 변형 등 각종 결함 등을 조사하는 부식검사에 쓰이는 피그

위와 관련하여, 조사위원회는 당시 책임연구원 AAA가 직제규정 상 분장 업무에 따라서 지위의 우위에 있는 것은 아니나, 20년 이상의 배관피그 운영 데이터 분석 관련 전문지식과 역량에 근거해 영향력을 행사할 수 있는 관계의 우위성이 인정되고, 신고인 1의 자문요청에 타당하지 않은 사유로 끝까지 비협조한 것은 책임연구원 AAA가 전문지식을 토대로 하는 지위의 우위성을 이용해 신고인 1을 의도적으로 무시하거나 업무에 필요한 정보를 제공하지 않음으로써 근무환경을 악화시킨 직장내 괴롭힘으로 인정하였고, 품위유지의무를 위반하였다.

다. 신고인 3의 문의에 대해 고성과 욕박지르며 비협조

책임연구원 AAA는 0000년 0월 중순 경 KOO동 O층 복도에서 신고인 3이 OO~OO 구간의 최종보고서 발행 시점인 0000. 1. 29.부터 피그의 스펙이 변경된 사유와 근거자료를 문의하는 것에 대해 언성을 높여 “아니, 여보세요. 내가 앵무새니까? 지금까지 ☐☐공사한테 다 설명해주고 몇 번을 알려줬는데 왜 자꾸 똑같은 말을 말하게 만드는 거야? 사람 바뀔 때마다 내가 계속 얘기해줘야 합니까?”라며 지속적으로 고함을 질렀다.

신고인 3은 내부 인수인계가 부족한 점에 대해 양해를 구하고 추후 이런 일이 생기지 않도록 정리하려는 것임을 설명하였으나, 책임연구원 AAA는 “그건 당신네들 사정이지 나랑 무슨 상관인데? 그럼 당신네들 바뀔 때마다 내가 계속 이러고 있어야 되는 겁니까?”라고 고성과 욕박으로 대응하였다. 이에 대해 신고인 3이 “왜 그렇게 화를 내시는 거죠? 제가 혹시 뭘 잘못했습니까?”라고 묻자, 책임연구원 AAA는 “그럼 잘했다는 거예요? 잘 들어요!”라고 고압적인 자세로 쏘아붙였다.

위와 관련하여, 조사위원회는 ‘위반행위 나’와 마찬가지로 책임연구원 AAA는

신고인 3과의 관계의 우위성이 인정되며, 지휘계통을 통해 공식적으로 문제를 제기하거나 신고인 3의 태도 등에 문제를 제기하는 방식이 아니라 사무실 내 다른 직원이 놀랄 정도로 고성을 지른 것은 업무상 적정범위를 넘어 신고인 3에게 정신적 고통을 초래하거나 근무환경을 악화시킨 것으로 직장내 괴롭힘으로 인정하였고, 품위유지 의무를 위반하였다.

라. 신고인 1, 3의 자료요구에 대해 고성과 욕박지르며 비협조

0000. 0. 0. 00:00 경 KOO동 O층 복도 테이블에서 ○○○○○○팀장(이하 “팀장”), □□□□□□부 B차장, 신고인 1, 신고인 3이 티타임을 진행하던 중, 팀장이 스펙 도출 관련 설명을 하며 “그 자료는 우리(○○○○○원)가 가지고 있으니 당연히 주는 게 맞다.”라는 답변을 하였고, 이 때 지나가던 책임연구원 AAA를 팀장이 불러 관련 데이터를 어서 □□□□□□부로 넘기라고 하였다. 이에 책임연구원 AAA는 언성을 높여 신고인 1에게 “그래서 뭘 달라는 거예요? 뭐, 뭐가 필요한 데”라고 고함을 질렀고 신고인 1과 팀장의 답변 후에도 재차 언성을 높여 욕박지르며, “정확히 뭘 달라는 건데? 그건 내가 이미 다 뒀잖아!”라고 하였다.

이후 팀장이 제지하면서 □□□□□□부에서 요청한 사항을 설명하였으나, 책임연구원 AAA는 다시 신고인 1에게 “그래서 그걸 주면 되는 거예요? 코드 짤거 주면 돼? 뭘 달라는 건지 정확히 얘기해!”라고 쏘아붙이듯 말했다. 이에 신고인 3이 재차 설명하였으나 “그게 왜 필요한 건데? 그걸 우리가 왜 줘야 합니까”라고 답변하였고, 신고인 3이 “그럼 그게 왜 필요 없습니까?”라고 하자, 책임연구원 AAA는 “내가 먼저 물어봤잖아. 먼저 답변해”라고 욕박질렀고, 신고인 3이 전입 온지 얼마 되지 않아 잘 모르겠다고 하자, 책임연구원 AAA는 “그럼 C(신고인 3) 당신은 모르면 가만히 있어!”라고 언성을 높였다.

위와 관련하여, 조사위원회는 ‘위반행위 나’와 마찬가지로 관계의 우위성을 인정하여 책임연구원 AAA의 행위를 직장내 괴롭힘으로 인정하였고, 품위유지 의무를 위반하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 신고인 1의 배관 부식결합 데이터 제공 관련 고성으로 질책

책임연구원 AAA는 데이터 분석 관련 책임자인 본인에게 확인받지 않은 사실을 신고인 1이 타 부서에 알려준 것에 대해 해당 업무의 책임자이자 공사의 선배직원으로서 후배직원의 업무적 실수에 대하여 이야기를 한 것이라 주장하며, 데이터 분석은 한번으로 끝나는 것이 아니라 GPS 좌표의 정확도, 결합정보 등을 정확하게 확인하기 위해 2차, 3차 분석을 통해 신중하게 작성 후 내 보내야 함에도 불구하고 신고인 1이 내용을 충분히 숙지하지 못한 상황에서 타부서에 정보를 알려주어 선배로서 타이르는 것이었다고 주장하였다.

그러나 신고인 1의 진술에 따르면 책임연구원 AAA에게 자문을 구해야 하는 상황이 발생해도 바로 물어보지 못하고 마음의 준비를 한 상태에서 물어봐야 하였고, 함께 질책을 듣고 있던 신고인 2도 당시 주변에서 제지하거나 도와줄만한 사람이 없어 충격과 두려움이 있었다고 진술하였다. 따라서 책임연구원 AAA의 행위는 업무적 질책이라 할지라도 신고인 1, 2에게 30여 분간 고성으로 과도하게 질책을 하여 정신적 고통을 주었을 뿐만 아니라 선배로서 후배직원의 잘못을 지적하고 행동에 대해 개선을 요구하는 건설적인 지도나 염려차원의 조언을 넘어 선 것으로 부적절하다고 판단된다.

나. 신고인 1의 시험계획 변경 후 보정계수 산출 문의에 고압적 태도로 비협조

책임연구원 AAA는 “시키는대로 하지도 않을 거면서 왜 물어보니까? 신고인 1 마음대로 할 거 왜 물어봐.”라고 언성을 높여 발언한 것에 대해 정확하게 기억

나지는 않지만, 신고인 1이 본인과 협의 없이 피경시험 계획을 변경하여 시행을 한 이후 본인에게 뒷수습을 떠넘기는 식으로 업무를 처리하여 그러한 발언을 했을 것이라고 주장하였다. 또한 피경시험 방향을 변경하여 시행하면 피경 시 배관이 자화(물체가 자성을 지니는 현상)되는 방향이 달라지는(정방향→역방향) 과정에서 배관 결합부위 측정이 정확하게 되지 않는 문제가 발생할 수 있기 때문에 기존과는 다른 보정계수 산출 방식을 적용해야 하는 문제가 발생하고, 최종적으로는 본인이 보정계수를 산출해 주어 업무처리를 하였다고 주장하였다.

그러나 신고인 1의 진술에 따르면 책임연구원 AAA에게 사과를 하며 변경 사유에 대해 설명을 하였음에도 불구하고 20여 분간 반복하며 재차 같은 답변으로 “시키는 대로 하지도 않을 거면서 왜 물어보니까? 신고인 1 마음대로 할 거면 왜 물어봐.”라며 감정적으로 언성을 높였고, 나무라는 방식과 비협조적인 태도로 대응하였다고 진술하였다. 결과적으로 신고인 1은 질의 사항이 있어도 업무적인 협조요청을 순조롭게 진행하지 못하는 등 조직 구성원 간 관계가 악화되고, 신고인 1이 업무 능력을 발휘하는데 간과할 수 없는 지장이 초래되었기에 책임연구원 AAA의 행위는 다른 근로자의 근무환경을 악화시키는 부적절한 행위라고 판단된다.

다. 신고인 3의 문의에 대해 고성과 욕박지르며 비협조

책임연구원 AAA는 신고인 3에게 언성을 높이고 고함을 지른 것에 대해 인정하고 있으나, □□□□□□부 발령 초기여서 신고인 3의 여러 가지 질문에 답변을 해주었으며, 그 과정에서 신고인 3이 기본적인 것에 대해서 물어보거나 신고인 1에게 이미 다 알려준 스펙변경 사유 및 근거 등에 대해 물어보아 부서 내 담당자들 사이에 업무인수인계 시스템을 잘 갖추라는 취지로 이야기 하였는데 신고인 1이 육아휴직 중이라고 하는 등 □□□□□□부의 업무 인수인계가 제대로 되지 않은 상황에서 본인에게 반복해서 질문을 하여 이와 같은 발언을 한 것으로 주장하였다.

그러나 신고인 3의 진술에 따르면 책임연구원 AAA의 행위로 인해 궁금한 것이 있어도 스트레스를 받고 물어보지 못하는 상황이 지속되었고, 내부 인수인계가 부족한 점에 대해 양해를 구하고 추후 이런 일이 생기지 않도록 정리하려는 것임을 설명하였음에도 불구하고 “그건 당신네들 사정이지 나랑 무슨 상관인데? 그럼 당신네들 바뀔 때마다 내가 계속 이러고 있어야 되는 겁니까?”라며 고성과 욕박을 질렀다. 따라서 책임연구원 AAA의 비협조적이고 감정적인 대응은 우리 공사의 수평적 조직문화 및 구성원들 간 서로 존중하는 조직문화를 저해하는 행위이므로 부적절하다고 판단된다.

라. 신고인 1, 3의 자료요구에 대해 고성과 욕박지르며 비협조

책임연구원 AAA는 신고인 1과 신고인 3에게 언성을 높인 사실을 인정하며, 신고인 1에게 2021년 8월 말경 신뢰도 분석자료와 오차산정 방법과 소프트웨어를 활용 한 히스토그램 도식방법까지 설명을 해주었음에도 불구하고, 9월경에 다시 자료를 달라고 물어보아 언성을 높였고, 신고인 1이 정확히 어떤 자료를 원하는지 이야기 하지 않아 어떤 자료를 달라는 것인지 물어본 것이며, 신고인 1에게 화를 낸 것이 미안하여 당시 동석하였던 □□□□□□부 B차장에게 연락 후 신고인 1이 모르는 부분이 무엇인지, 문제점이 무엇인지 물어보며 본인이 언성을 높였던 부분에 대해 사과의 말을 전달하였다고 진술하였다. 책임연구원 AAA는 다음날 신고인 1에게 원하는 자료가 무엇인지 물어보았고 최종적으로 코딩한 것을 포함한 업무매뉴얼이 필요하다는 것을 확인 후, 작업하는데 시간이 걸리니 이후에 만들어서 보내주겠다고 한 것으로 주장하였다.

그러나 신고인 1과 3의 진술에 따르면, 궁금한 것이 있어도 바로 물어보지 못하여 스트레스를 받았고, 참고인도 당시 상황을 목격한 이후 매우 큰 충격을 받았다고 진술한 점 등을 토대로 지휘계통을 통한 공식적으로 문제를 제기하는

방식이 아니라 언성을 높여 압박지르거나 비협조적 태도를 취하는 것은 우리 공사가 2019년부터 기업문화 캠페인의 일환으로 존중과 배려로 일터의 품격을 높이고, 동료의 인격을 존중하는 직장 에티켓 등을 실천토록 KOGAS 인권존중 캠페인을 시행하는 등의 다각적인 노력에 반하는 행위로 부적절하다고 판단된다.

위 위반행위와 관련하여, 책임연구원 AAA는 직장내 괴롭힘으로 인정되었기에 「취업규칙」 제67조에 따라 직장내 괴롭힘 행위자로 인정된 자에 대해서는 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치가 필요한 사항으로써, 「인사규정」 제43조 품위유지의무를 위반하여 명백한 징계사유에 해당한다.

5. 징계양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019년 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019년 1월 15일 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’개념을 법률에 규정하였고, 2019년 7월 16일 부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019년 7월 16일부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생

시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 책임연구원 AAA는 ① 직장내 괴롭힘 및 갑질 관련 교육을 이수 하였음에도 신고인들과 대화 시 고성으로 압박지르며 비협조적 태도를 취하는 등 업무상 적정범위를 넘어 신고인들에게 정신적 피해를 유발하여 직장내 괴롭힘으로 인정됨으로써 품위유지의무를 위반 한 점 ② 인권 존중 문화를 확산하기 위한 조직차원의 노력과 직장내 괴롭힘 문제를 국가 차원에서 예방코자하는 사회 전반적인 분위기를 고려하여 향후 유사 사안의 재발방지 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(□□□□처장)은 관계의 우위를 이용하여 고성 및 압박지르며 질책을 하는 등의 행위로 직장내 괴롭힘이 인정되어 「인사규정」 제 43조(품위유지의무)를 위반한 책임연구원 AAA에게 「인사규정」 제 48조(징계)의 규정에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(견책)